

险有所预见，应尽审慎的注意义务，其行为不符合善意取得的要件，不能被认定为善意第三人。因此，容某的诉讼请求，于法有据，可以支持。

湖北省武汉市青山区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第四百零六条、第五百零九条、第五百九十五条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，判决如下：

一、李某、某典当公司于本判决生效之日起十日内注销某室房屋的抵押登记；

二、李某、喻某于上述抵押登记注销后十日内协助容某将某室房屋的产权变更登记至容某名下，变更登记的相关费用由容某承担。

某典当公司不服一审判决，提起上诉。

湖北省武汉市中级人民法院经审理认为：容某与李某、喻某签订的《房屋买卖协议》合法有效。李某与某典当公司之间的抵押权依法设立。容某享有该房的过户请求权。李某在该房设立的抵押权，导致容某对该房的完全所有权的权能受限。某典当公司作为专业从事典当业务的公司，未履行审慎审查的合理义务，该重大过失行为使李某的不诚信行为有可乘之机，其应承担相应的不利后果。容某未尽早主张不动产登记权利，确实存在一定过失。但对比专业能力、规避风险的成本及过错程度，某典当公司的过失及可归责性更明显。综合考虑，容某有权主张该房抵押登记予以注销。

综上，某典当公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。据此，湖北省武汉市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

我国采不动产登记主义，而在商品房销售过程中，购房人即使已支付全部购房款甚至占有房屋，在办理过户前仍未取得房屋所有权。此时，对房屋享有优先受偿权的抵押权人与享有房屋过户权益的买受人，双方间的居住生存权益与抵押经济利益存在利益冲突，法学理论和司法实践中存在不同的观点。本案

的核心在于房屋出卖以后、办理过户登记之前，房屋办理了抵押登记导致买受人取得房屋受限，买受人主张的所有权确认与抵押权人的抵押权优先冲突时的裁判依据。对此，法律及相关司法解释并无明确的规定。因此，在审判实践中，应当注意。

第一，区分买受人与抵押权人的权属性质。本案中容某与李某、喻某签订了《房屋买卖协议》，支付了全部购房款，并自2016年3月起实际占有案涉房屋。案涉房屋未办理过户登记，不具有物权公示效力，但容某作为买受人享有过户请求权。该请求权实际系物权期待权，但在我国“物权法定”的法律体系下，该期待权本质上依旧是债权。本案中，案涉房屋于2020年8月21日办理了不动产权证，李某于2022年3月16日与某典当公司办理了抵押权登记。设立抵押权时，案涉房屋登记在李某名下，无充分证据证明上述设立抵押权的合同存在法定无效事由。因此，李某与某典当公司间构成抵押关系，某典当公司享有抵押权，该抵押权系真正的物权。

第二，买受人权利优先于抵押权的理论依据。我国民法的基本原则就是“物权优先于债权”，但基于生存利益至上，法律及相关司法解释还是有例外规定的。为了保护房屋买受人的权利，法学理论将买受人的一般债权定性上升为物权期待权。起源于德国的物权期待权，是指买受人在已经履行合同部分义务的情况下，虽然尚未取得标的物的所有权，但赋予其类似所有权人的地位，其物权期待权具有排除执行等物权效力。我国虽然没有物权期待权的规定，但对物权期待权的保护见于相关司法解释中。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》首次对具有消费者身份的房屋买受人予以优先于金钱债权人的特殊保护。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十八条、第二十九条规定，赋予消费者对买受房屋的物权期待权以排除执行的效力。《全国法院民商事审判工作会议纪要》第一百二十六条、第一百二十七条更是针对实践中存在的商品房预售不规范现象为保护消费者生存权而作出的例外规定。

第三，区分买受人、抵押权人的过错程度。容某作为买受人未办理过户登

记的过错，应结合主观和客观两个方面因素认定原因。主观方面主要考察买受人是否存在急于甚至故意不办理过户登记，或由于自身未尽到合理注意义务等。本案容某向李某提出了办理过户登记的请求，主观上不存在过错。客观方面主要考察是否存在买受人无法控制的原因而办理不能等。案涉房屋系李某单位的福利分房，存在当时无法办证的客观原因。但容某在购买涉案房屋且房屋办证后未尽早通过诉讼等方式主张不动产登记权利，确实存在一定过失。某典当公司作为抵押权人也存在过错，其作为专业从事典当业务的公司，在对涉案房屋设定抵押权时应当对抵押房产进行充分的现场调查，以查明抵押物是否存在真实权利人，从而避免错误接受已出售房屋作为抵押物。但某典当公司在出借款项、办理抵押前未至案涉房屋内查勘，未履行审慎审查的合理义务，某典当公司的该重大过失行为使李某的不诚信行为有可乘之机，并导致容某所购房屋上被设定抵押权，以致容某要求过户并享有案涉房屋的完全所有权的权能受限，某典当公司应承担相应的不利后果。因此，对比某典当公司和容某的专业能力、规避风险的成本及过错程度，某典当公司的过失及可归责性更明显。

虽然法律对物权期待权进行了保护，但为了避免动摇抵押权的物权优先性，适用条件较为严格，且赋予消费者买受人物权期待权的超级优先性，系基于对当事人居住权及生存利益至上的维护。所以，司法实践中对“买受人权利优于抵押权”的认定，一定要结合案情谨慎适用。另外，提醒广大购房者，购房前要了解清楚所购房屋是否存在不能过户的情形，明知不能过户还签订房屋买卖合同并付款的，就需要承担相应的风险。

编写人：湖北省武汉市青山区人民法院 程红丹

房屋中介机构与开发商共同无权处分房屋， 应对善意买受人承担连带赔偿责任

——王某诉某传媒公司、某置业公司房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省荆州市中级人民法院(2024)鄂10民终73号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):王某

被告(上诉人):某传媒公司、某置业公司

【基本案情】

2019年8月8日,徐某(案外人)以某房产经纪公司(2020年5月9日变更登记为某传媒公司)为中介将某小区1502室的房屋以38万元的价格出售给袁某,在房屋买卖合同尾部空白处手写委托书:“全权委托某房产经纪公司办理本人房屋相关交易手续及银行贷款交付,以及乙方按揭手续。”后,袁某解除该房屋买卖合同。2019年10月14日,某房产经纪公司将案涉房屋以37万元的价格出售给王某,该公司分别以自己的名义与王某签订一份《二手房买卖合同》,以工作人员郭某的名义与王某签订一份《房屋买卖合同》交给王某。上述两份合同的第五条均约定:在合同期内无论市场行情是涨还是跌,甲方不能将此房屋私自涨价或终止销售,否则视为甲方违约,乙方在合同期内若不能按时缴纳全额首付款,则视为乙方违约,任何一方违约均需支付对方违约金2万元。

某传媒公司的工作人员郭某以加盖有某房产经纪公司印章的工商服务业统一收款收据收王某购房款17万元。2019年10月18日，王某将购房首付款支付给签订合同时在场的某置业公司的工作人员和某房产经纪公司。某房产经纪公司

将房屋交给王某，王某对房屋予以装修。

2021年6月21日，徐某向法院提起诉讼要求王某、某传媒公司返还某小区1502室房屋，并恢复原状；要求二被告连带赔偿损失。法院作出民事判决：(1)王某与某传媒公司于2019年10月14日签订的房屋买卖合同无效。(2)由王某于本判决生效后十日内原状返还1502室房屋给徐某。(3)由王某、某传媒公司于房屋返还之日共同赔偿徐某房屋贷款逾期利息损失：以321732.36元为基数，按年利率2.695%从2019年10月14日起算至房屋返还之日止。王某不服该判决，提起上诉，法院作出民事判决：(1)撤销松滋市人民法院(2021)鄂1087民初1229号民事判决第一项。(2)维持松滋市人民法院(2021)鄂1087民初1229号民事判决第二项、第三项。(3)驳回徐某的其他诉讼请求。终审判决生效后徐某向本院申请强制执行，从而引发了本案诉讼。

原告为证明其房屋装修费用委托房地产评估事务公司对房屋装修价值进行